

股份轉換之所得認定與所得實現

-以最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決為中心*

曾慶怡**

壹、前言

貳、本案事實

參、爭點與法院見解

一、股份轉換所生之「溢價利益」是否構成所得？

二、如構成所得，該所得是否實現？

肆、本文評析

一、股份轉換之法律性質

二、股份轉換所生之溢價利益構成所得

三、股份轉換溢價利益應構成財產交易所得

四、股份轉換所生之溢價利益尚未實現

伍、結論

陸、參考文獻

* 授課學期：114-2；課程名稱：所得稅法專題討論；授課教師：柯格鐘教授；報告日期：2026 年 4 月 30 日。

** 國立臺灣大學法律學系碩士班商事法組二年級，學號：R13A21096。

壹、前言

「股份轉換」作為企業併購之重要手段之一，係指併購公司透過發行新股，取得目標公司全部已發行股份，使其成為百分之百持股之子公司，從而達成企業組織整合與控制關係之建立。相較於資產收購須逐一移轉資產與負債，或現金收購需動用大量資金，股份轉換具有以股換股即可完成併購、兼顧資金運用效率與組織延續性之優點，因而在實務上廣泛運用於上市櫃公司併購與集團重組¹。

然而，此類交易於經濟上往往伴隨股價差異所形成之潛在利益，當股東以原持股換取併購公司股份時，若新取得股份之市價高於原始取得成本，即可能產生所謂之「溢價利益」，進而引發稅法上之評價問題。具體而言，該等利益究應認為僅係企業組織再造下之權利變形，抑或屬於所得稅法上之財產交換而構成所得，且在未經市場出售及未取得現金之情形下，是否已達所得實現之程度，遂成為本案之核心爭點。

此一問題在我國曾課徵證券交易所所得稅之時期尤具重要性，特別是在民國 102 年至 104 年間尚對特定證券交易所課徵所得稅之制度背景下，股份轉換是否構成應稅交易及其課稅時點，將直接影響納稅義務人之租稅負擔。

本文擬自最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決出發，探討股份轉換中股東以原持股換取新股所產生之價差利益，是否構成所得稅法上之財產交易所所得，並進一步分析在未經市場出售且未取得現金之情形下，該等利益是否已達所得實現之程度。全案最終雖經最高行政法院 112 年度上字第 13 號裁定駁回上訴而確定，惟本文之分析重心仍置於 109 年度上字第 1023 號判決，蓋該判決已就股份轉換所涉所得性質及其實現問題為實質且完整之法律論證，而 112 年度裁定僅就上訴合法性與理由為形式審查，未再就實體法律爭點進行進一步闡述。

雖然本案發生於我國尚課徵證券交易所所得稅之 104 年度，然我國現行制度已自 105 年起停止課徵證券交易所所得稅，惟此一政策變動僅涉及課稅與否之選擇，並未改變所得稅法上對於「所得是否存在」及「是否已實現」之判斷架構。是以，本案所涉及之所得認定與實現時點問題，仍屬所得稅法之核心議題，對於股權重組交易之課稅評價，仍具有重要之參考價值。

¹ 參閱劉連煜，現代公司法，二〇〇二年九月增訂十七版，新學林，頁 194-195。

貳、本案事實

本件係因企業併購所生之綜合所得稅爭議，翔名科技股份有限公司與寶虹科技股份有限公司於民國 103 年 8 月 14 日簽訂股份轉換契約，約定依企業併購法第 29 條以 1：1 比例由翔名公司發行新股取得寶虹公司全部已發行股份，並以 104 年 4 月 30 日為股份轉換基準日，完成後寶虹公司成為翔名公司之 100% 控股子公司，原告及其配偶原為寶虹公司股東，分別自 95 年 3 月 27 日及 98 年 1 月 30 日起陸續取得寶虹公司股票，至 104 年 4 月 30 日分別持有 55,500 股及 1,658,500 股，並以該持股換取等額之翔名公司股票，而原告於申報 104 年度綜合所得稅時未列報該換股所生之價差利益，經財政部北區國稅局查核後認定其於 104 年 4 月 30 日以寶虹公司股票抵繳翔名公司股款，依當日市價計算之差額屬證券交易所所得，遂核定其漏報所得 66,009,222 元並補稅裁罰，原告不服，於 108 年申請復查經 108 年 11 月 15 日決定駁回，復於 109 年 2 月 13 日經訴願駁回後提起本件行政訴訟請求撤銷原處分及訴願決定。

全案經臺北高等行政法院 109 年度訴字第 374 號判決、最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決、臺北高等行政法院 111 年度訴更一字第 6 號判決，最終經最高行政法院 112 年度上字第 13 號裁定上訴人（即「納稅義務人」）上訴無理由，全案確定。

參、爭點與法院見解

一、股份轉換所生之溢價利益是否構成所得？

（一）臺北高等行政法院 109 年度訴字第 374 號判決：組織再造（無所得）

法院認為，本件以股份換股份之股份轉換，係二公司就組織再造為磋商交涉，藉互換標的股份以具體實現控制從屬之再造組織行為，其結果在於雙方股東權益結構內容隨之改變。於此情形下，原寶虹公司股東將其股份轉換為翔名公司股份，並非將原寶虹公司股票所表彰之權利內容交換為原翔名公司股票所表彰之權利內容，亦非透過市場交易方式，以原股票之物權換取他公司股票之物權，而係透過股份轉換契約，使原股票轉化為新股票，取得新股權結構下之股東地位。是以，新翔名公司股票乃原權利之變形，並無權利主體透過權利客體之交易而發生可評估增益實現與否之效果。準此，該行為與所得稅法上所稱證券交易（股份買賣或互易）之概念迥不相同，自「無證券交易所所得」可言。

法院進一步指出，投資人以持股換取他公司股份之行為，其法律原因可能包括「以股作價投資」、「股份交換」及「股份轉換」，而其實質經濟效益亦各有不同。其中，若係以股作價投資或以現金、其他財產作為對價之情形，目標公司股東係將其持股與現金或其他財產互換，因而脫離原公司之股東身份，所取得之對價屬於外部市場交易所實現之增益，得評價為證券交易。惟本件係以股換股之股份轉換，股東並未取得現金或其他財產，亦未退出企業體系，而係改以持有併購公司股票之方式，間接維持對原公司之控制，其所生利益僅屬企業內部組織變動所形成之純資產增加，尚未經市場交易而證實與實現。是以，財政部 69 年 5 月 5 日函釋²所規範之「以股作價投資」情形，係以股抵繳股款並取得對價，具有財產交換及實現增益之性質，與本件股份轉換之法律關係及經濟實質均不相同，自無從援用。

另就本件援引財政部 70 年 6 月 8 日台財稅第 34635 號函³之部分，指出以股票充抵股款而投資於他公司之行為，並非有價證券之買賣，應免徵證券交易稅。依其意旨，已明確將「以股作價投資」排除於證券交易之範疇，實質上修正前揭 69 年函釋將該行為定性為證券交易之見解。準此，即使在較接近財產交換之「以股作價投資」情形下，尚且不認為屬於證券交易，則本件更屬企業組織再造之股份轉換，其性質僅為權利之變形與延續，既未透過市場交易，亦未產生可證實或實現之增益，

² 參照財政部 69 年 5 月 5 日台財稅第 33561 號函釋「公司發行新股，認購股東以持有他公司股票為出資抵繳股款，如符合經濟部 66 年 1 月 10 日商 00632 號函釋及公司法第 272 條、第 274 條第 1 項、第 2 項之規定者，各該用以抵繳股款之股票，自應轉讓為所投資之公司所有。該股票所抵繳股款之金額超過其取得成本部分，係屬認購股東之證券交易所所得，於證券交易所所得停徵所得稅期間可免徵所得稅；惟該股票如屬符合獎勵投資條例第 12 條規定之股票，其金額部分，仍應由該認購股東以股利所得申報課稅。二、經濟部 66 年 1 月 10 日商 00632 號函以「股票為有價證券，屬『財產』之一種，股份有限公司發起人如以股票抵繳股款時，參照公司法第 131 條第 3 項規定，該股票應為公司事業所需之財產方可，並先由公司提出說明及其估價後再予認定」，凡類此以他公司股票用以抵繳認購新股之股款案件，應經經濟部認定後，再由認購股東於轉讓年度依法申報繳納綜合所得稅。」

³ 參照財政部 70 年 6 月 8 日台財稅第 34635 號函「證券交易稅條例第 1 條規定，凡買賣有價證券應依法課徵證券交易稅。個人或營利事業以其持有之股份有限公司股票充抵股款，投資於另一營利事業，而將股票過戶登記與被投資之營利事業，非屬有價證券之買賣，依照上開規定，應免徵證券交易稅。」

自更無從比附為證券交易行為。是以，法院認為該函釋反而支持本件不具證券交易性質之結論，進一步否定以 69 年函釋作為課稅依據之適用可能。

此外，財政部 96 年 2 月 7 日令係針對以發行可被贖回之特別股作為對價之情形，因特別股兼具債務與權益之性質，較接近以其他財產收購股份之交易，與本件純粹以普通股對普通股之股份轉換並不相同，自無從援用。至於財政部 96 年 7 月 16 日函釋，係關於債權執行所涉課稅問題，與本案事實無涉，更難以類比適用。

法院並進一步參酌企業併購法第 39 條之立法理由指出，公司股東以交換股份方式完成併購，並非買賣有價證券，其本質僅屬形式上之權利移轉，與一般應稅交易行為有別。此一說明顯示，立法者已明確將股份轉換定位為組織重整行為，而非市場交易行為。是以，被告僅以該條未就證券交易所得稅為規範，即推論本件仍應課徵證券交易所得，係忽略行為性質之前提判斷，於法未合。

(二) 最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決：財產交換(構成所得)

最高行政法院認為，本件股份轉換仍得構成所得，係從所得稅法關於財產交易所得之規範出發。法院指出，所得稅法第 14 條第 1 項第 7 類所稱財產交易所得，係「凡財產及權利因交易而取得之所得」，並依同法第 9 條，係指「因買賣或交換而發生之增益」。就本件而言，被上訴人及其配偶持有之寶虹公司股票，係表彰股東身分並具財產價值之權利，在「股權證券化可以自由轉讓之基礎下，自屬…得為財產交易之標的」。又其於股份轉換過程中，「並未選擇…請求公司收買其股份脫離投資關係，而係踐行股份轉讓之程序」，將原持有之寶虹公司股票「換取翔名公司之股票」，依經驗法則「自足以認定…亦具有換股之合意」。是以，其所換得之股票屬「有價證券」，如經計算結果有所增益，即屬「因『交換』而發生之增益」，從而構成所得稅法上之財產交易所得。

進一步而言，法院指出，該等行為係「以寶虹公司股東權換取翔名公司之股東權」，因而改變投資對象及股東權之內涵，並

非僅為權利之變形，而屬具有對價關係之交換行為，是以其所換得之股票屬「有價證券」，如經計算結果有所增益，即屬「因『交換』而發生之增益」，從而構成所得稅法上之財產交易所得。

二、如構成所得，該所得是否實現？

（一）臺北高等行政法院 109 年度訴字第 374 號判決

法院認為本件股份轉換係企業組織再造行為，「並非透過市場交易之方式」，而係將原寶虹公司股票「變形為新翔名公司股票」，其利益僅屬「純資產增加，尚未經市場交易而證實與實現」，因而難認已發生所得稅法上之已實現所得。

（二）最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決

就所得是否實現之問題，最高行政法院採取較為寬廣之見解，認為財產交易所得之成立，並不限於公開市場之買賣，「不限於公開市場之交易」，只要具備交換關係，即得認定為所得。法院進一步指出，翔名公司股票之財產價值既得依其市場價格計算，「於被上訴人夫妻取得翔名公司股票時，即屬已可計算實現之增益」，故無須以實際變現為前提，即可認定其已發生所得之實現。準此，原審以未經市場交易而否認其實現，乃係「窄化財產交易所得之意義」，尚非可採。

肆、本文評析

一、股份轉換之法律性質

（一）企業併購法規範

按企業併購法第 4 條第 5 款規定所謂「股份轉換」，係指「公司讓與全部已發行股份予他公司，而由他公司以股份、現金或其他財產支付公司股東作為對價之行為。」次按同法第 29 條就股份轉換應踐行之程序規定設有明文。

（二）股份轉換之功能

股份轉換為企業併購法所規範之重要併購手段之一，其核心在於由併購公司發行新股作為對價，以一次性方式取得目標公司全部已發行股份，使其成為百分之百持股之子公司。相較於以現金收購或逐筆股份買賣之方式，股份轉換得以透過單一法律行為完成股權集中，迅速建立控制從屬關係，具有高度之制度效率。此一機制不僅有助於企業整合資源、重組集團架構與提升經營彈

性，亦可避免大量現金支出對財務結構之影響，降低融資需求與交易成本，並減少因多次市場交易所產生之時間成本與不確定性⁴。

惟股份轉換亦具有一定程度之強制性，可能使不同意之少數股東被動轉換持股，進而涉及權益保障問題。對此，企業併購法透過制度設計加以平衡，例如賦予反對股東股份收買請求權，使其得以依公平價格退出投資，並透過股東會特別決議及資訊揭露等程序要求，確保決策過程之透明性與正當性，以抑制多數股東或控制股東可能之濫權行為。是以，股份轉換在提升併購效率之同時，亦兼顧少數股東權益之保護，成為現代企業組織再造中兼具效率與保障功能之法律工具⁵。

（三）股份轉換與一般買賣或互易之差異

股份轉換係企業為達成組織重整或控制權移轉所採取之併購手段，其效果在於改變公司整體股權結構並形成控制關係。相對而言，股份買賣或互易僅為股東間之財產交易，僅發生權利主體之變動，並不影響公司之股權結構或控制關係，兩者在法律性質與經濟效果上顯然不同⁶。

（四）股份轉換與股份交換之差異

股份轉換與股份交換亦有所不同，前者係指讓與已發行股份達100%之情形，屬企業併購法之規範範圍，其法律關係係存在於轉換公司與受讓公司之間，而非轉換公司股東與受讓公司間之交易，後者則係依公司法第156條之3規定，公司得發行新股作為受讓他公司股份之對價，且其並不以取得他公司全部已發行股份為必要，所謂「他公司股份」包括他公司已發行股份、他公司新發行股份及他公司持有之長期投資，其中他公司已發行股份究為公司本身或其股東持有並非所問，即使透過股份交換並輔以現金等方式最終取得他公司100%股份亦非不可，惟若未依企業併購法第29條所定程序辦理，仍不得適用該法相關規定包括租稅

⁴ 參閱劉連煜，現代公司法，二〇〇二年九月增訂十七版，新學林，頁193。

⁵ 同上註。

⁶ 王志誠，企業組織再造法制，元照，2005年11月，頁151。

優惠措施⁷。

二、股份轉換所生之溢價利益構成所得

(一)所得理論

我國所得稅法雖以「所得」作為課稅之核心概念，然對於何謂所得，卻未設有一般性之法律定義。觀諸現行法體系，立法者並未於解釋名詞之規定中明確界定所得之內涵，而係於所得稅法第14條中，透過列舉各類所得之方式，作為課稅範圍之具體化。有鑑於此，學說上遂發展出不同之所得理論，以補充實定法之不足。

一般而言，所得概念主要可區分為源泉理論、純資產增加說及市場所得理論：

1. 源泉理論強調所得須來自持續存在之收入來源，並具有反覆性與規律性。
2. 純資產增加說則採取較為廣泛之標準，認為凡於一定期間內使納稅義務人資產淨值增加之利益，原則上均屬所得。
3. 至於市場所得理論，則進一步要求所得須透過市場交易具體化，始具有課稅之正當性。
4. 我國現行所得稅法體系係以純資產增加說為基礎，並輔以實現原則及市場交易要素加以限制，以避免將尚未實現之帳面增值過度納入課稅範圍⁸。

(二)當事人之主觀意思未必是考量是否構成所得之關鍵

學說⁹指出，本件中股東並非交易契約之相對人，而係因公司間股份轉換之安排，使其持有之股票被替換為另一公司之股票，此種情形甚至可能具有一定程度之非自願性。然而，就經濟實質觀察，本件換股後股票之價值與換股前顯有差異，已足以反映股東財產狀態之變動。換言之，縱使股東並非基於自由意思參與該交易，其所持有之財產仍因股份轉換而發生具體之價值增減，從而對其稅捐負擔能力產生影響。準此，在所得之認定上，應著重

⁷ 梁建道，向股份轉換課稅問題解析，財稅法令半月刊，47卷22期，2024年11月，頁44。

⁸ 參閱柯格鐘，所得稅法I—個人綜合所得稅，二〇二四年九月，新學林，頁55-62。

⁹ 吳俊志，股份轉換的所得類型—最高行政法院109年度上字第1023號判決評析，月旦財稅實務釋評，46期，2023年10月，頁78。

於客觀經濟利益之變動，而非拘泥於當事人主觀上是否具有交易之意思。

(三)本件因股份轉換所生之溢價利益應構成所得

就本件而言，納稅義務人原持有之寶虹公司股票，經股份轉換而取得翔名公司股票，兩者於市場價值上存在差異，並因而產生溢價利益。該等利益已具體反映於納稅義務人持有資產之價值變動，並非僅屬形式上權利名稱之轉換，而係以一公司之股東權取代另一公司之股東權，致其投資標的及權利內容均發生變更。準此，該等股份轉換之結果，應評價為財產之交換，而非單純之權利延續。

在此基礎上，既屬財產之交換，且交換標的均為具市場價值之有價證券，則其間所產生之價值差額，即屬納稅義務人因交換而取得之經濟利益。又該利益已可透過股票市場價格加以評價，並非抽象或未具體化之帳面利益，自難否認其對納稅義務人負擔能力所生之實質影響。是以，本件股份轉換所生之溢價利益，應認已具備所得之實質內涵，而構成所得稅法上之所得。

三、股份轉換溢價利益應構成財產交易所得(應稅所得)

按所得稅法第9條規定，財產交易所得係指因「買賣或交換」而發生之增益，則於法律評價上，應先區分其是否屬典型之「買賣」。就本件而言，股份轉換係基於企業併購法所規範之組織再造行為，係由公司間透過股份轉換契約，達成股權結構之調整，其法律形式上並非股東與他方間基於對價關係所成立之買賣契約，故自難逕認為屬「買賣」行為。

然而，所得稅法施行細則第9條對於「交換」之規定，並不限於典型私法上之互易契約，尚包括政府徵收及災害補償等非典型情形，足見立法者係採取功能性、擴張性之理解。準此，凡財產因一定法律原因發生替換，並導致可評價之經濟利益變動者，即有納入「交換」之可能。就本件而言，納稅義務人以寶虹公司股票換取翔名公司股票，雖非基於典型契約形式，然其結果仍係以一種有價證券取代另一種有價證券，且兩者間存在可計算之價差，實質上已具備財產互換之經濟內涵。是以，於排除買賣之性質後，應認本件較符合所得稅法第9條所稱「交換」之範疇，從而其所生之增益，得評價為所得稅法第14條第1項第七類之財產交易所得。

按行為時所得稅法第4條之1規定：「自中華民國79年1月1日起，證券交易所停止課徵所得稅，證券交易損失亦不得自所得額中減除。但自102年1月1日起，個人下列證券交易所課徵所得稅，其交易損失得依第14條之2第2項規定自當年度所得額中減除：一、上市、上櫃或興櫃股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。二、前款以外之股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。」是可知證券交易所於102年至104年間已回復課稅；復按同法第14條第1項第7類第3款規定：「個人之綜合所得總額，以其全年下列各類所得合併計算之：……第七類：財產交易所得：……三、個人購買或取得股份有限公司之記名股票……持有滿1年以上者，於出售時，得僅以其交易所得之半數作為當年度所得，其餘半數免稅。」足見股票之「取得」及其後續移轉所生利益，係納入財產交易所得體系加以規範。準此，本件股份轉換係納稅義務人以原持有之寶虹公司股票換取翔名公司新發行股票，屬於以交換方式「取得股票」之情形，其所生價差利益既源於有價證券之移轉，且發生於證券交易所復徵期間，自應依上開規定認屬財產交易所得，並併入當年度綜合所得總額計算，而非屬免稅所得。

參照司法院釋字第693號解釋理由書所述：「有證券交易所得而不課徵所得稅，為有所得即應課徵所得稅之例外，其目的為以稅代稅」，係說明立法者於特定期間內停止課徵證券交易所得稅，係以證券交易稅之存在作為制度設計上之配套。惟本文認為¹⁰，此一「以稅代稅」之說，於理論上尚有商榷餘地。蓋證券交易稅與證券交易所得稅之課稅基礎與規範目的本質上並不相同，前者係針對證券交易行為課徵之行為稅，不論盈虧均須負擔；後者則係針對交易結果所生之增益課徵，著眼於納稅義務人之負擔能力，僅於有所得時始予課稅。準此，兩者既非以相同之課稅標的與評價基準為基礎，即難謂具有可相互替代之關係，亦不宜據此否定證券交易所得之課稅正當性。

在此基礎上，參照企業併購法第39條（原第34條）之立法理由所述：「公司其股東以交換股份方式完成併購，並非買賣有價證券，應免課徵證券交易稅」，其規範意旨係在說明股份交換或股份轉換並不該當證券交易稅條例所稱之「買賣有價證券」，故不應課徵證券交易稅。

¹⁰ 參閱柯格鐘，所得稅法I—個人綜合所得稅，二〇二四年九月，新學林，頁55-62。

惟此一立法說明，僅係針對證券交易「行為」之課稅範圍所為之界定，並未涉及證券交易所得之課稅問題。

準此，股份轉換縱不構成證券交易稅意義下之課稅行為，仍不影響其於所得稅法上可能因「交換」而發生增益，進而構成財產交易所得之評價。是以，企業併購法之免徵規定，應限於證券交易稅之範疇，故本件納稅義務人因股份轉換所生之價差利益，仍應依所得稅法相關規定加以評價，於符合財產交易所得要件之範圍內，認屬應稅之證券交易所得，而不得以企業併購法之免稅規定主張排除其課稅。

四、股份轉換所生之溢價利益尚未實現

（一）我國所得實現以收付實現制為原則

按所得稅法第 14 條第 2 項規定「前項各類所得，如為實物、有價證券或外國貨幣，應以取得時政府規定之價格或認可之兌換率折算之；未經政府規定者，以當地時價計算。」並參照司法院釋字第 377 號解釋文「個人所得之歸屬年度，依所得稅法第十四條及第八十八條規定並參照第七十六條之一第一項之意旨，係以實際取得之日期為準，亦即年度綜合所得稅之課徵，僅以已實現之所得為限，而不問其所得原因是否發生於該年度。財政部賦稅署六十年六月二日台稅一發字第三六八號箋函關於納稅義務人因案停職後，於復職時服務機關一次補發其停職期間之薪金，應以實際給付之日期為準，按實際給付之總額，課徵綜合所得稅之釋示，符合上開所得稅法之意旨，與憲法尚無牴觸。」亦肯認我國就個人綜合所得稅採取收付實現制。

其內涵在於唯有當所得已由納稅義務人實際取得並得以支配或處分時，始具備現實稅捐負擔能力，從而僅對已具體化之經濟利益課稅以符合量能課稅原則¹¹。

（二）股份轉換之所得之實現

相較於一般證券交易多係透過市場買賣完成，其所得之實現通常得以交易成立並取得對價之時點為準，且可依成交價格具體計算增益，本件股份轉換則發生於企業併購架構下之股權重整，其法律關係係由公司間之股份轉換契約所引發，股東並非典型交易之相對人，亦未經公開市場之價格形成機制。尤有甚者，股份

¹¹ 參閱柯格鐘，所得稅法 I—個人綜合所得稅，二〇二四年九月，新學林，頁 150。

轉換係以股票對股票之方式完成，納稅義務人並未取得現金對價，致使傳統以「成交價格」或現金流入為基礎之實現判斷標準難以直接適用。於此情形下，雖然股東形式上取得新公司股票，且該等股票具有市場價格，然其是否已發生足以認定為「已實現」之所得，即有進一步探究之必要。

於一般有價證券買賣（例如股票買賣）之情形，按有價證券交易所得計入個人基本所得額查核辦法第4條第1項規定，以交易時之成交價格減除原始取得成本及必要費用後之餘額為所得額，可知立法者係以證券於市場上完成買賣並確定對價之時點作為所得計算基準，亦即原則上以賣出時認定所得已實現，在此之前縱使股票市場價格上升，該等增值仍僅屬未實現之帳面利益，尚不得據以課徵所得稅，顯示一般證券交易所得之認定係以市場交易結果為基礎，而非於取得股票或價格波動時即行課稅。

然而，於股份轉換之情形，參照財政部70年6月8日台財稅第34635號函釋所揭示：「證券交易稅條例第1條規定，凡買賣有價證券應依法課徵證券交易稅。個人或營利事業以其持有之股份有限公司股票充抵股款，投資於另一營利事業，而將股票過戶登記與被投資之營利事業，非屬有價證券之買賣，依照上開規定，應免徵證券交易稅。」可知，以股票充抵股款之行為，因欠缺市場交易所形成之對價與成交價格，並不被評價為典型之證券買賣。準此，股份轉換同樣係以股票對股票之方式完成財產替換，於股東取得新公司股票之時，僅係投資標的之變更，而非經由市場機制將原有利益轉化為可支配之對價，亦未產生現金流入或確定之交易價格。是以，於未經進一步處分該等股票之前，尚難認該價差利益已達所得實現之程度，較為妥適之結論應係，股份轉換於取得股票時，尚未構成已實現之所得。

（三）本件股份轉換所生之溢價利益尚未實現

本件中，原告及其配偶係依企業併購法第29條之股份轉換機制，於104年4月30日以其持有之寶虹公司股票按1：1比例換取翔名公司新發行之股票，過程中並未經公開市場交易，亦未取得現金或其他具體對價。雖稅捐機關以轉換當日翔名公司股票之市價計算其價差利益，然該等利益仍係以有價證券形式存在，未經市場機制具體化為可支配之經濟利益，亦無成交價格可資佐證

其增益之確定性。準此，依前述所得實現原則及財政部函釋意旨，該股份轉換僅屬投資標的之變更，尚難認已達所得實現之程度，應認其價差利益於取得股票時仍屬未實現之所得。

伍、結論

綜上所述，股份轉換作為企業併購法下之重要組織再造手段，其功能在於透過發行新股以取得他公司全部已發行股份，使原股東之投資標的發生轉換，並伴隨股權結構與經濟利益之變動。本件中，原告及其配偶於104年4月30日依股份轉換契約，以其持有之寶虹公司股票按1：1比例換取翔名公司新發行之股票，並未經公開市場交易，亦未取得現金對價。然於轉換當日，翔名公司股票之市場價格高於原始取得成本，確實形成可評價之價差利益，從而引發該等利益是否構成所得之問題。就此，本文認為，股份轉換雖非典型市場交易，然其實質係以一種具財產價值之股東權交換另一種股東權，並因而產生經濟利益之變動，依所得稅法第9條及第14條第1項第7類之規定，應認屬財產之交換，是以該溢價利益在性質上仍應評價為財產交易所得。

然而，在肯認所得性質之後，仍須進一步檢視其是否已達課稅所要求之實現程度。本文認為，我國所得稅法係以收付實現原則為基礎，強調納稅義務人須對該利益取得實際支配或處分可能性，始具備現實之稅捐負擔能力。本件股份轉換係以股票對股票方式完成，股東並未經市場出售原持股，亦未取得現金或其他可自由運用之對價，其價差利益仍以有價證券形式存在，尚未透過市場機制具體化為可支配之經濟資源。再參照財政部70年6月8日台財稅第34635號函釋所示，以股票充抵股款之行為並非證券買賣，亦反映此類交易欠缺市場交易所形成之成交價格與對價基礎。準此，本件雖得以市價評價其價差利益，然該等利益仍屬未經市場證實之帳面增值，尚難認已具備所得實現所要求之具體性與可支配性。

因此，本文認為，本件股份轉換所生之溢價利益，在所得性質上應予肯認，並得評價為所得稅法上之財產交易所得，然於原告及其配偶未進一步出售或處分翔名公司股票之前，尚未達所得實現之程度，不宜逕於股份轉換時點課徵所得稅。此一見解較能符合所得實現原則之要求，亦可避免對尚未轉化為實際負擔能力之帳面利益過早課稅，從而維持所得課稅與量能課稅原則之合理連結，並為類似股權重組交易提供一致且可預測之判斷基準。

陸、參考文獻

- 一、王志誠，企業組織再造法制，元照，2005 年 11 月。
- 二、柯格鐘，所得稅法 I—個人綜合所得稅，二〇二四年九月，新學林。
- 三、劉連煜，現代公司法，二〇〇二年九月增訂十七版，新學林。